ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު" އޮތްކަން ބުނެދިނުމަށް، އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ފަނޑިޔާރަށް ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދޭނެކަމާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައިކަން، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، [illegible] މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ [illegible] އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާގެ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިތަށްފިނިވާގެ، ސައުސަން ރަޝީދުއާއި، މ. [illegible]، ޢަބްދުﷲ ހުސައިން ބިން މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރިއެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރީ، ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ. ސައުސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމައަކަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އިތުރުން، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި ޢަބްދުﷲ ހުސައިން ބިން މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް [illegible] [illegible] ދަޢުވާއާއި، ހަނގުރާމައަކަށް މީހަކު ފޮނުވުން [illegible] ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއި 497/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއި، 498/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއި 499/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ކަމަށް (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި، ކޯލް ޑީޓެއިލް ރެކޯޑް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް) ދައްކާނުލުމުގެ އަމުރަކަށް ދައުލަތުން އެދުމުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން [illegible] [illegible] އަމުރު ނެރުއްވައިފިއެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގެ [illegible]، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149-1 ގެ (ހ) އާއި، 149-2 ގެ (ށ) އާއި (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހެކި ގޮތުގައި ހުށަހެޅުން ރިޢާޔަތްކޮށް ބަހައްޓާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ކުރުކޮށް ހަމަސްވާގޮތަށް އަދި ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، އޭނާއާ ނުފޯރާ އަދި ޒިންމާއިން ފިލަހިފުމުގެ ޖަރީމާއިން ހުކުމް ނަގާފައި އިންޓަރޕޯލް ހަރަކާތްތަކާމެދު އެދި ހުށަހެޅިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާގުޅޭ ނިންމި ނިންމުން ނަންބަރު 145-B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ހުކުމަށް ހިމާޔަތް ލިބުނުގޮތަށް ގޮތުން މަރުޙަލާގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅައިފައިވާތީ، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަނެވުނެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަކީ އެއް ޖަރީމާގައި އެއީ ކުރިން އެކިކުއްޖަކު ތުހުމަތުކުރެވިގެން ފިލާފައިވާ ގޮތުން ބަލާއިރު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގައި ދަތިވެފައިވާ މީހެކެވެ، އެއް ހަޖުރާގައި ޝަރީޢަތުގެ ސުލްޠާނުކުރުވުން ދިއުމަކީ ފާއިތުވި ސަރުކާރުގައި ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ކަމެއްކަމަށް ނުވާތީ އިންޒާރުގެންސް އިދާރާގެ ސިޔާސަތު ހަމަޖެހިފައި ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ނުވުން؛

2. ހުކުމް ދޫކޮށްލުމަށް ފަރާތްތަކާއި ގުޅުންހުރި އެންގޭތަކުން ހުކުމް އަދާކުރުމުން، މި މައްސަލައިގެ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭނެކަމަށް، އެ މީހުންގެ ކޯޓަށް ދައުލަތުގެ ބަންދުގެ ބަހައްޓާފައިވާ، ސިޔާސަތުތަކާ ގޯސްކަމާ ގުޅިގެން ބަންދުކުރުމަކީ ބަދަލު ނުވާނެ؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ފަސްވެއްޓާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ބާޠިލުކުރީ، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގައި އޮތް މިންވަރުން، ދައުލަތުން ބަންދުކުރުމަށް އެދޭނީ، ހުކުމްގެ ސަބަބުން ހުކުމުގެ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހުންގެ ހަކަތަނބާ ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަމުގެ އޮތްކަމަށް ދައުލަތުން ޤަބޫލުކުރުމަށް ފުދޭވަރުގެ ޔަޤީން، އެއަށް ވުރެ ބަލަދު ސަބަބެއް ކަން؛

2. މި ހުށަހެޅުމުގައި، ހުކުމާއި މިހާރު ނުވަތަ އާއިލާގެ އާއިލާގެ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ އިހުތިމާލު އޮތްކަމެއް ދައުލަތުން ބައްޓަންކޮށްފައިވާކަމުގައި ނުދެއްކޭކަން؛

3. ހުކުމާ މިދާ ތަޙުޤީޤަށް ހިމާޔަތް އެދޭ އެއް ސަބަބަކީ ދައުލަތުގެ ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސިލްސިލާ، އެ އަދިވެސް ދިރިއުޅުމުގައި ތަހުޤީޤު ކުރިއަށްދާތީވެ ތަޙުޤީޤަށް ހިފެހެއްޓުމާ ހަމައެކަނި ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ސަބަބެއްކަމުގައި، އެ ގެއްލުމަކަށް ހަމައެކަނި ޒާތީ ކަމެއްގެ މައްސަލަ ބިނާވާ ކަމަކަށްވާތީވެ ގޮތަށް ދައްކަފައިވާ ތަކުގެ ބަދަލުގައި، ގެއްލުމެއްލިބޭކަން ބަދަލު ނުވަތަ ހަޤީ އިހުތިމާލެއް އޮންނަނީ ވާނެކަން؛

4. ހުކުމް ދިއުމަށްފަހު ސަބަބު ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު މައްސަލައިގެ ބަޔާނާއި ބެހޭ ގޮތުގައި އަދާކުރި ދައުރު، މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްކަން އެނގުން ނުވުން؛

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭ، އެ ހުކުމް ސާބިތުކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންސާފު ޝަރީޢަތެއް ހިނގުމުގެ ހުރަހެއް ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ބަހައް ބެލުމަކީ ނުވުން؛

6. ޑިފެންސް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން ހަމަވާގޮތަށް ޑިފެންސް އަދާކުރުމުން އާންމު މަބްދައުތަކަށް އަސަރުކުރާކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކުރިކަމަށްވެސް، އެ މިންވަރަކީ ކޮބައިކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާއި، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 149-1 އަދި 149-2 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިބްތިދާއީ" ހައިކޯޓުން މަސައްކަތްކުރައްވައިވިޔަސް، ވަކި ފުރުޞަތުގައި އަޑުއެހުމުގައިވާ ހާއްސަ ނުކުތާތަކެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑެއްކަން ކަމަށާއި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރުޙައްދެއް ޤާނޫނުން އިތުރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަބްދައުތަކަށް ބިނާކޮށް ގޮތުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ބަހުސްގައި އިސްތިއުނާފު ބަލާއިރު ފުރިހަމަކަމާކުން ދިފާޢުވިޔަސް، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަމަޖެހިފައި އިންސާފުވެރި އަދި ރިޢާޔަތް އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށާއި، ޑިފެންސަށް ލިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ނުބައްކާ އޮތީ ވަޒީފާގައި ޙައްޤުގައި ކަން ދައުލަތުގެ ސަބަބުންކަން ދައުލަތަށް ބޭނުންތެރިވާ ނުވާ ކަމަށާއި، މި މިންވަރަކީ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން އިބްތިދާއީ ބަޔާނަކުން ދުރުވަން ކުރީ މިންވަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ދޭހަވާ ނުކުތާތަކުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ލިބިގެން ހުރި ޙާލަތު ނުކުތާ ކަމަށާއި، ޝަރީޢަތުގެ މި މައްސަލައިގައި ނުކުތާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭ އާންމު މަބްދައުތަކާ ހިފޭ ދާއިރާއެއްގައި ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަބްދައުތަކަށް އެކު ނުކުތާކަމަކާއި، އިންވެސްޓިގޭޝަން އިދާރާގެ އޮފިސަރުންނަށް ވަޒީފާގެ ޒިންމާދާރުން ހުރަހެއްގައި އެކު ނުކުތާކަން ދިފާޢީ ނުވާ ކަމަށާއި، ފުރުޞަތުގައި ބާއްޖަވެރިކަން ކަންނުދާގޮތް ގުޅޭ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އަމުރާއެކު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހަވާލުކޮށް، ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަފީޤުގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޝަހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޖ. ހ. ތާއީދުކުރައްވައި، 07 ސެޕްޓެމްބަރ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހަކުރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތަކެއް، ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ޢާންމު އުޞޫލަށް (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތްތަކެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ، ޢާންމާ ހެކިބަސްދޭ ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. އެ ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި، އޭނާގެ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ބާވަތްތަކެއް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަކީ ވާސިލުވި ސަބަބު ދައްކަމުން ކޯޓަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

3. ހެކިބަސްދޭ މީހާކު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ފަސޭހަ ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ކަންކަމެވެ. އެއީ، ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ ސަބަބު ކަމަށް ދައްކަމުން ހުށަހަޅާ ސަބަބުތަކާއި އޭގެ ތަފްޞީލާއި، ތަޙްޤީޤު ހިންގި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމާއި، ހިމާޔަތްދިނުމުން ޝަރީޢަތް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިނގުމަށް އުނިކަމެއްވުން މިންވަރާއި، ހެކިބަސް މައްސަލައަށް މުހިންމުވާ މިންވަރާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާނެ މިންވަރެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތް ލިބިދޭންޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ހިސާބުކުރުމުގައި، ޙާލަތަށް ބަލައި ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ މިންވަރު ދަރަޖަކޮށް، 149-2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިޢުތިރާޟު" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެކީގެ ޤާނޫނު) ގައި "އިޢުތިރާޟު" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްފައިވަނީ، ކަމެއް ވުން ގާތުގެ ނިސްބަތަކަށެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސިޔާޤު އިޤްތިބާސްކޮށް، ނުރައްކަލަކީ ޙަޤީޤީ ނުރައްކަލަކަށްވުން ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް ދިމާވެފައިވުން ޤާނޫނު ލާޒިމު ނުކުރެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް (reasonable risk) ނުރައްކަލެއް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. ހަމައެކަނި ހިތުގައި ނުރައްކަލެއް [illegible] ހީވުމަކުން ނުރައްކަލެއް އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.

7. ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހެކިބަސްދޭ ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވުމުން [illegible] ނުވެއެވެ. ހެކިވެރިޔާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު ބޮޑުކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުމުން ފެނުނަމަވެސް. މިއަދު ފަދަ ތަދުބީރުތަކެއް ދިނުން އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި، އެކަމަކީ ޤާނޫނު ބަދަލުކޮށްގެން [illegible] ބަދަލެކެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފަނޑިޔާރަށް ބެލެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދެއެވެ. ހެކިވެރިއެއްގެ ބަޔާނަކުން ފެންނަން އޮތްކަމެއް، މާޒީގެ ޢަމަލުތައް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލުތައް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ ޢަމަލުތައް ކޮށްފައިވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަން ދެނެގަނެވޭނީ، ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެވެސް ވަށައިގެންވާ ޙާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ހިރާސްތު މީހާއަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ބުނެދިނުމަށް ހުރިހާ ކަންކަމަކީ، މައްސަލައިގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެންވާ، އެކަމަށް ބާރުދޭ ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ގެއްލުންދެވިދާނެފަދަ ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ޢާއްމު މަޞްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް އޮތުމުން، އެ ނުރައްކަލަކީ ހިރާސްތު މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަޒަންކުރެވޭނޭ ކަމެކެވެ.

11. ހިރާސްތުން މިއީ ފަރާތްތަކަށް އިންޞާފުވެރިކަން އޮފިސަރުންނަށް ވެފައި، އެ ފަރާތްތަކަށް ޗާޖުޝީޓް ހުށަހަޅާ ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް އަންގައިދީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ވަކިވަކި އޮފިސަރުންނާ އޮތް ވަކި ޗާޖުޝީޓް ނުރައްކަލެއް ބޭނުންކުރުން ޙާޟިރުވުން ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާއަށް ދިފާޢު އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ދުރަށް ދަނޑުވާ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ޙާލަތު އުފެދުމަށް ދިގުލައިވި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ދައުލަތުން ދައްކަންވާނެއެވެ.

12. ހިރާސްތުން މިހާ ހިމާޔަތްކުރުމަކީ އަދި ޒިއްމާދާރީ، ހިރާސްތުން މިހާރަށް އިން ނުރައްކަލުތަކާއި ޒިއްމާވެރިކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. އެ ޒިއްމާދާރުކަމަކީ ދައުލަތާ އުފުލިފައިވާ މީހާއަށް ދިފާޢު އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ސީދާ އަސަރުކުރުވާފަދަ ކަމެއްކަމުން ވުމުން، އާންމު މަޞްލަޙަތު އޮތް ނުރައްކަލާއި، ދަތުރާ މިބާ ފަރާތަށް ހަނިކުރެވިގެންވާ އިންޞާފުވެރި ޝަރީޢަތެއްކުރުމުގެ ޙައްޤާ މިޒާންކޮށްގެންނެވެ.

13. މި ދޭތެރޭ މިޒާންކުރުމުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނީ، ދިފާޢަށް ހަނިކުރެވިގެންވާ އަސާސީ ޙައްޤާއި ހިމާޔަތްކުރެވޭ އާންމު މަޞްލަޙަތާއި އަނިޔާވެރިވުން، ނުރައްކަލާ ނިސްބަތުން ހިމާޔަތްކުރާ އަދި ނުރައްކަލުގެ މިންވަރާ ބެހޭ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ހަނިކުރެވިގެންވާ ޙައްޤުތަކެވެ.

14. ޖިނާއީ މުރާފަޢާތުގެ ޤާނޫނުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބަދަލުކުރުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޖިނާއީ މުރާފަޢާތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3-19 ވަނަ މާއްދާއިން ހިރާސްތުގެ އޮފިސަރުންނަށް ޒިންމާ އަޅުވާފައިވާއިރު، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ދިޔާ ބަލަހައްޓާ ކަންކަމެވެ. އެހެންކަމުން، ޖިނާއީ މުރާފަޢާތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ހުރަހަކާ ހުރަހެއްގާމާދު ފަސޭހާރު ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދޭންނުގައި ބާރުންކުރުވިފަހަވާއިރު، އަދުލުވެރި ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ފަސޭހާރު ހިމާޔަތްކުރި ގޮތް ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ އުސޫލުތަކާ ބެހޭ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްއޫލިއްޔަތު އޮތް ނުރައްކާތެރިކަމާއި، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތުންނާއި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއްކަން ހުރަސް އެޅިދާން މިންވަރަށް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ނުވާކަމަށް ބެލުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ އުސޫލުތަކާ ބެހޭ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްއޫލިއްޔަތު އޮތް ނުރައްކާތެރިކަމާއި، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތުންނާއި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއްކަން ހުރަސް އެޅިދާން މިންވަރަށް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ނުވާކަމަށް ބެލުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.)